



بفريقية النيابة العامة
بكركي
دائرة القيمومة

عقد إيجار ذو بدلات هالكة

خاضع لقانون الموجبات والعقود ولقانون ٩٢/١٥٩

موقع في ما بين :

١- وقف مار سركيس وباخوس

بالولاية العامة للبطريركية المارونية الممثلة في هذا العقد بشخص القيم
البطريركي العام غسان بو فرحات بموجب تفويض خاص معطى له
لهذه الغاية برقم ق.ع. عدد ٩٩٩٩ تاريخ ٩٩٩٩

- فريق أول -

اللبناني - مواليد ٩٩٩٩ - سنة ١٩٨٥ - سجل ٩/ الحوش -
والمتخذ محل إقامة مختاراً له لتنفيذ العقد في المأجور و/أو في النقاش
- مزرعة الراس - طلعة المستقبل - بناية ١٧٢٨ - بملكه -
الطابق الرابع - ١٦٥١٦٨/٠٣ .

٢- ماريو يوسف صليبيا

- فريق ثانٍ -

مقدمة: في الطابع الشخصي للعقد وعدم صحة أي تعاقد أمام الكتاب العدول أو ذي توقيع خاص متفرع عنه:

أكد الفريقان أن التعاقد الحاضر بني وبنى على الطابع الشخصي للمستأجر الذي اختار الفريق الأول التعاقد معه ما يعني أن الإجارة الحاضرة هي غير قابلة لأي تعاقد من قبل الفريق الثاني بأي شكل من الأشكال مع الغير، لا أمام الكتاب العدول ولا بموجب عقود ذات توقيعات خاصة، سواء عن طريق التنازل أو الإجارة الثانوية أو عقد الإدارة الحرة أو المشاركة أو التعاقد على الاستثمار أو غيره من العقود المتفرعة عن عقد الإجارة الأساسي الحاضر وكل ذلك تحت طائلة إلغاء العقد الأساسي وفسخه الحكميين والفوريين والتلقائيين دون حاجة إلى إنذار أو إخطار ودون حاجة إلى مراجعة القضاء وذلك عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ من قانون الموجبات والعقود مع ترتب بند جزائي بقيمة مئة ألف دولار غير قابل لأي تخفيض لأي سبب كان قابل للتنفيذ الفوري المباشر أمام دائرة التنفيذ المختصة دون حاجة إلى أي إنذار مسبق.

كما أكد الفريقان أن العقد الحاضر ليس من شأنه أن ينشئ أية حقوق للفريق الثاني غير الحق بإشغال المأجور في أثناء المدة التأجيرية ووفقاً لشروط عقود الإيجار دون إنشاء أية حقوق تجارية من أي نوع كانت كمثل حق الخلط والاسم والموقع التجاريين وعنصر الزبائن وخلافه. إضافة إلى هذا التأكيد فإن الفريق الثاني يتنازل سلفاً عن أي حق بالمطالبة أو الادعاء بما هو وارد في هذه المقدمة تنازلاً كاملاً شاملاً غير قابل لأي رجوع عنه أو طعن فيه أمام أي مرجع ولأي سبب كان.

توافق الفريقان على أن كل ما ذكر في المقدمة الحاضرة هو أساسي وجوهري **Essentiel** بالمفهوم القانوني للتعبير وغير قابل لأي اعتراض أو طعن فيه من قبل الفريق الثاني لأي سبب كان وأمام أي مرجع كان.

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

Ake9Ejar192

لما كان الفريق الأول يملك كامل ٢٤٠٠ سهماً في العقار رقم /٧٢/ منطقة ريفون العقارية ؛

ولما كان الفريق الثاني قد عرض عليه استئجار القسمين /٥٧ و ٥٨/ من العقار المذكور أعلاه والبالغة مساحتهما
٣٩٤١/م.م. ، وهو أرض فضاء وفقاً للخريطة المرفقة والموقعة من المساح ربيع العتيق ومن الفريقين بوضعه المادي والقانوني الراهن ؛
لذلك ،

وبعد تلاقي العرض والقبول المتبادلين ، تم الاتفاق على ما يلي :

أولاً : في المقدمة ووضع العقار :

- ١-١ تعتبر المقدمة أعلاه ووصف الانشاءات المنوي تشييدها والمشروع والخرائط والدروس ودفاتر الشروط التفصيلية المرفقة بهذا العقد وأية ملاحق قد ترفق به جزءاً لا يتجزأ منه.
- ٢-١ عاين الفريق الثاني العقار موضوع العقد الحاضر ومحتوياته واطلع على قيوده في البلدية المختصة وفي الدوائر العقارية والتنظيم المدني ودائرة المساحة والوزارات المختصة وقبل بها متحماً مسؤولاً وجود تخطيطات تصيب هذا العقار أو ضرائب أو أي واقع قانوني أو في معيّن متواجدة عليه. وبعد معاينته هذه أكد الفريق الثاني تثبته من ملائمة العقار بوضعه الراهن لإقامة مشروعه عليه بحيث لا يحق له فيما بعد التذرع بأي عذر ولا مطالبة الفريق الأول بأي ضمان بهذا الصدد على مختلف الصعد.

ثانياً : في موضوع العقد :

- ١-٢ أجز الفريق الأول من الفريق الثاني القسمين /٥٧ و ٥٨/ من العقار /٧٢/ من منطقة ريفون العقارية بمساحته الراهنة الحالية البالغة /٣٩٤١/م.م. وفقاً للخريطة المرفقة والموقعة من المساح ربيع العتيق ومن الفريقين بحالته الحاضرة كما هو مصرّح به في مقدمة العقد وخصوصاً البند ٢-١ .
- ٢-٢ قبل الفريق الثاني استئجار القسم المذكور وفقاً لشروط هذا العقد.

ثالثاً : في طبيعة الإجارة والعقد :

- ١-٣ إن هذا العقد هو عقد إجارة ذو بدلات هالكة خاضع لمبدأ التعاقد الحر ويخضع بالتالي لأحكام قانون الموجبات والعقود اللبناني كما ولأحكام القانون ٩٢/١٥٩ في كل ما لا يتعارض مع مختلف أحكام هذا العقد
- ٢-٣ هذه الإجارة هي إجارة ذات بدلات هالكة أي أن شروط هذا العقد خاصة لجهة مدته وبدلاته أخذت بعين الاعتبار أن الانشاءات التي سيشيدها المستأجر تصبح عند انتهاء مدة العقد الأساسية أو الممددة أو المجددة ملكاً للمؤجر.
- ٣-٣ عند انتهاء العقد أو في حال فسخه أو إلغائه الحكيمين تصبح الانشاءات الثابتة القائمة على هذا العقار ملكاً للفريق الأول بكاملها.

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

- ٤-٣ يحق للفريق الأول فور إنجاز أشغال البناء والتجهيز كما وفي أي من السنوات التعاقدية إجراء جردة بالانشاءات والموجودات
الثابتة وتلك مسبقاً التصنيع ويلتزم الفريق الثاني بالتعاون مع الفريق الأول لكي يتم تحديد وجرد كل الانشاءات
والموجودات القائمة والتي سيتم تسليمها عند انتهاء مدة العقد أو فسخه أو إلغائه أو إنحائه لأي سبب كان .
- ٥-٣ اتفق الفريقان، أنه في حال وفاة الفريق الثاني ، فإن عقد الايجار هذا سينقل بمفاعيله وبكامل شروطه الى ورثته حكماً.

رابعاً : تنفيذ أشغال البناء :

- ١-٤ يلتزم الفريق الثاني على كامل نفقته ومسؤوليته تجاه الغير بإعداد كامل التصاميم **بناء مكتب خاص ومستودع** مع كامل
الدروس ودفاتر الشروط ، وكما يتعهد ويلتزم بعدم المباشرة بأي إجراء أو عمل تنفيذي سواء على صعيد المعاملات أو على
صعيد التنفيذ على الأرض قبل الحصول على موافقة الفريق الأول الخطية على كل التصاميم والدروس ودفاتر الشروط
التنفيذية. ويكون للفريق الأول حق الاشراف ، مباشرة أو بواسطة من يندبه ، على جميع مراحل أشغال البناء مع حق إبداء
ملاحظات وتعليماته الملزمة للفريق الثاني.
- ٢-٤ يلتزم الفريق الثاني على كامل نفقته ومسؤوليته بالاستحصال على تراخيص الحفر والبناء بعد الحصول على موافقة الفريق
الأول وتوقيعه قبل المباشرة بأي عمل حفر أو بناء على أن يتم الاستحصال على الترخيص النهائي بمهلة أقصاها سنة واحدة
غير قابلة للتמידد، وكما يلتزم بالتقيد بكل شروط الترخيص والقوانين والانظمة وبعدم استحداث أي مخالفة قانونية في أي
وقت كان ، وذلك كله تحت اعتبار العقد لاغياً وفاسخاً حكماً على كامل مسؤوليته سناً لأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦
من قانون الموجبات والعقود اللبناني حكماً دون حاجة إلى إنذار ولا إلى مراجعة القضاء مع حق الفريق الأول بإلزامه
بتسوية المخالفة أو إزالتها بشكل فوري على نفقته ومسؤوليته.
- ٣-٤ يلتزم الفريق الثاني سلفاً بأن يتحمل كل النتائج المترتبة على احتمال صدور قوانين ونصوص جديدة ومستقبلية تفرض
تكاليف جديدة تمنع أو تعدل أو تنقص عامل ونسبة الاستثمار أو حتى تلغيه دون أن يكون للفريق الثاني من مجال للرجوع
على الفريق الأول بأي طلب أو حق.
- ٤-٤ يلتزم الفريق الثاني بتسليم الفريق الأول الترخيص الأصلي للبناء وكل الخرائط التفصيلية للتمديدات الكهربائية والصحية
والمائية والتدفئة والتكييف في البناء ومعاملات الانشاءات والاسكان فور جهوزها على أن تسلّم هذه الأخيرة إلى الفريق
الأول قبل انقضاء مدة السنتين الأوليين من العقد. كما يتعهد ويلتزم الفريق الثاني بتسليم الفريق الأول براءة ذمة بلدية
ومالية عن كامل البناء عن كل سنة منصرمة.
- ٥-٤ تعهد الفريق الثاني بالشروع بأشغال تنفيذ تركز البناء ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة وبإنجاز كامل أعمال البناء ضمن مهلة
سنتين كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد الحاضر تحت طائلة إلغاء وفسخ العقد حكماً دون حاجة إلى إنذار ولا إلى تدخل
القضاء عملاً بالمادتين ٢٤١ و ٢٤٦ من قانون الموجبات والعقود، ويكون للفريق الأول عندئذ حق الرجوع إلى قاضي
الأمر المستعجلة لتقرير الالتزام بالاخلاء الفوري بفعل قيام حالي الانهاء والفسخ الحكيميين وصيرورة الاشغال دون مسوغ
شرعي.
- في حال قرر الفريق الثاني في أي مرحلة كانت وقف الاشغال أو التوقف عن إكمال المشروع لأي سبب كان، تكون
الانشاءات والاعمال المنجزة ملكاً للفريق الأول دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالمطالبة بأي تعويض أو بدل من أي نوع
كان.

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

٦-٤ يتحمل الفريق الثاني منفرداً كامل المسؤوليات الناتجة عن الاشغال وعن إشغاله للمأجور تجاه الفريق الأول كما وتجاه الغير
أشخاصاً طبيعيين كانوا أو معنويين ، وتجاه المؤسسات والادارات العامة من أي نوع كانت، وذلك عن كامل مدة الإشغال
الفعلي.

توافق الفريقان على أن كل تأخير في تنفيذ الأشغال لأي سبب كان ، أو فسخ العقد أو إلغائه الحكيميين ، ليس من شأنه أن
يؤثر على حق الفريق الأول بتقاضي كامل البدلات التأجيرية التي تبقى متوجبة الأداء بكاملها ودون أي تعديل فيها عن طيلة
الفترة التعاقدية. كما توافق الفريقان صراحة على أن الأشغال والانشاءات الحاصلة عندها تكون ملكاً للفريق الأول وعلى
حساب التعويض إضافة إلى ما قد تحكم به المحاكم من تعويضات عن أي عطل وضرر ودون أن يكون للفريق الثاني أي حق
بالمطالبة بأية تعويضات من أي نوع كانت.

٧-٤ اتفق الفريقان على إعفاء الفريق الأول من موجب أي ضمان للفريق الثاني كما ومن أي مسؤولية تجاه الغير أياً كان في اثناء
تنفيذ الاشغال أو مدة الاجارة وذلك عند أي تعرض قد يحصل لهذا الأخير أو للغير بحيث يأخذ الفريق الثاني على عاتقه
ومسؤوليته

المنفردة تبعة جميع الطوارئ من أي نوع كانت وتجاه نفسه أو الغير ويبقى في كل حال ملزماً بموجباته تجاه الفريق الأول ومهما
كانت أسباب التعرض ومهما بلغت. كما يلتزم الفريق الثاني قبل المباشرة بأي عمل تأمين الورشة وعملها وما يمكن أن يلحق
به أو بالغير بسببها لدى شركة تأمين معترف بها من الدولة على أنها من الفئة الأولى وذلك تحت طائلة الالغاء والفسخ
الحكيميين للعقد عملاً بالمادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات حكماً دون حاجة إلى إنذار ولا إلى تدخل القضاء كما هو مذكور
أعلاه على مسؤولية الفريق الثاني .

٨-٤ يحظر على الفريق الثاني التنازل كلياً أو جزئياً عن الإجارة موضوع هذا العقد وذلك إلى أي كان وبأي طريقة كانت. ولا يحق
للفريق الثاني أن يتشارك مع آخرين على الانشاءات او على استثمارها دون الحصول على موافقة الفريق الأول المسبقة
الصريحة والخطية وذلك تحت طائلة الغاء وفسخ العقد حكماً دون حاجة إلى إنذار ولا إلى مراجعة القضاء عملاً بأحكام
المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود .

٩-٤ يعتبر حلول الأجل أو حصول ما يوجب الالغاء الحكمي أو الفسخ الحكمي أو غيرها أو السقوط أو الانتهاء موعداً حتمياً
لإخلاء المنشآت والعقار وتسليمها للفريق الأول مع تجهيزاتها الثابتة وتوابعها على الحالة المبينة في متن العقد وذلك دون
حاجة إلى أي إنذار أو إخطار أو تنبيه ولا إلى مراجعة القضاء بحيث يكون بقاء الفريق الثاني في المأجور أو في بعضه بعد هذا
الأجل بدون مسوغ شرعي ومرتباً للحق بالتنفيذ المعجل والاكراهي.

١٠-٤ يخضع هذا العقد للشروط الواردة فيه وللتشريعات الخاصة بالأوقاف في أحوالها وأموالها وللقوانين اللبنانية النافذة لا سيما
أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون ٩٢/١٥٩ المتعلقة بالإجارة ومبدأ حرية التعاقد وعدم القابلية للتمديد أو للتجديد
إلاّ باتفاق الفريقين الخطي والصريح والشروط التي قد يتم التوافق عليها في حينه. تبعاً لذلك ، يلتزم الفريق الثاني بمضمون
العقد وحرفيته ويمتنع عن أي عمل يمس بمهايته كما يمتنع بشكل مطلق عن القيام أو السماح بأي عمل من شأنه أن يتنافى
مع تعاليم الكنيسة والاخلاق والآداب العامة كمثل علب الليل ونوادي الميسر والتدليك مثلاً لا حصراً ، وكل مخالفة من
هذا النوع تؤدي حتماً إلى إلغاء العقد حكماً و/أو فسخه حكماً على مسؤوليته دون حاجة إلى إنذار ولا إلى مراجعة القضاء
عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود.

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

١١-٤ يأخذ الفريق الثاني على عاتقه ونفقته كل الاصلاحات التي قد تتوجب لحفظ العقار والمنشآت وصيانتها من أي نوع كانت ومنها نفقات الصيانة والاصلاحات الكبرى والصغرى مهما بلغت قيمتها وكان مصدرها وأينما وجدت في أي قسم كان من البناء وذلك طيلة مدة إشغاله للعقار وللبناء .

١٢ - ٤ يلتزم الفريق الثاني بتجهيز المأجور بمحطة تكرير الصرف الصحي في حال الزاميتها قانوناً وفقاً لأفضل المعايير والتقنيات الحديثة المألوفة في السوق المحلية وبإشراف الفريق الأول على كامل نفقته ومسؤوليته الشخصية وقبل أي إشغال للمأجور وذلك تحت طائلة إلغاء وفسخ العقد الحكميين دون حاجة إلى إنذار ولا إلى مراجعة القضاء عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود.

خامساً : في وجهة الاستعمال : بناء مكتب خاص ومستودع حصراً وتحديداً، بما لا يشكل أي خطر على سلامة والانشآت والشاغلين أو على البيئة، وبما لا يتعارض مع التعاليم والمبادئ الكنيسة والمدنية وشرط الحصول على التراخيص القانونية المسبقة.

سادساً : لا يحق للفريق الثاني التنازل عن العقد إلا بموافقة الفريق الأول وذلك تحت طائلة الالغاء والفسخ الحكميين للعقد عملاً بالمادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات، دون حاجة الى انذار ولا الى مراجعة القضاء.

سابعاً : في الموافقة الخطية:

- ١-٧ لا يمكن ومهما كانت الظروف والاسباب اعتبار سكوت الفريق الأول عن أية مخالفة يقوم بها الفريق الثاني لأحكام العقد والقانون موافقة ضمنية على هذه المخالفة مهما طاللت الفترة الزمنية التي حصلت فيها المخالفة.
- ٢-٧ لا يعتد بأي تعديل أو تغيير لأحكام هذا العقد إلا إذا كان موافقاً عليه خطياً من قبل الفريقين.
- ٣-٧ يتمثل الفريق الأول في هذا العقد بمن له سلطة الولاية أو بمن يمثله قانوناً وأصولاً.

ثامناً : مدة الإجارة:

- ١-٨ تم الاتفاق بين الفريقين على أن يتم منح الفريق الثاني فترة تسهيلية تمهيدية مدتها سنتان تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.
- ٢-٨ حددت مدة عقد الإيجار بتسع سنوات تبدأ بعد انقضاء الفترة التسهيلية التمهيديّة أي بتاريخ ؟؟؟؟؟ لتنتهي بتاريخ ؟؟؟؟.
- ٣-٨ توافق الفريقان على أنه يمكن أن يتم التعاقد لمدة مماثلة (تسع سنوات) شرط ابرام عقد اتفاق خطي جديد وبشروط جديدة بموافقة الفريقين وبشرط تبلغ الفريق الأول طلباً خطياً يرسله الفريق الثاني إلى الفريق الأول بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام بمدة أقصاها ستة أشهر قبل انتهاء المدة التعاقدية المتوافق عليها في العقد الحاضر.

يحظر على المستأجر تغيير وجهة الاستعمال المحددة حصراً أعلاه وفقاً لمفهومها، ويحظر ممارسة أي نشاط يخالف ذلك.

- ٤-٨ إن كل إشغال من قبل الفريق الثاني للعقار بعد انقضاء مدة هذا العقد الأساسية يكون بمثابة الاحتلال دون مسوّغ شرعي، ويترتب عليه جميع المسؤوليات الجزائية الناجمة عن مثل هذا الاشغال، فضلاً عن المسؤوليات المترتبة على الفريق الثاني عملاً بأحكام هذا العقد، بحيث يكون لقاضي العجلة ذي الصلاحية المكانية لتقرير تسليم العقارات والبناء للفريق الأول دون مهلة ودون حاجة لإنذار وبإلزامه بقيمة البند الجزائي والغرامة الاكراهية المتفق عليهما والمنصوص عليهما أدناه إضافة إلى موجب الاخلاء والتسليم.

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

٥-٨ من المتفق عليه أنه لا يحق للفريق الثاني مطالبة الفريق الأول بأي تعويض من جراء عدم تجديد أو تمديد العقد بعد انتهاء المدة التعاقدية الأساسية أو قيام الفريق الأول بفسخه أو بإلغائه الحكمين على مسؤولية الفريق الثاني ولا المطالبة بأي بدل خلو أو ما شابه من جراء انتهاء العقد الحاضر باعتبار أن الفريق الثاني لم يدفع أي بدل خلو أو تعويضات معينة عند بدء هذه الإجارة حتى ولو كان هذا العقد هو عقد ذو بدلات هالكة ويتنازل بالتالي عن أية مطالبة بهذا الخصوص حتى ولو نصت على ذلك أية تشريعات حالية أو لاحقة وقد اتفق الفريقان على اعتبار كلفة وقيمة الانشاءات المنفذة من قبل الفريق الثاني بمثابة عطل وضرر محدد مسبقاً لمصلحة الفريق الأول.

٦-٨ يتعهد الفريق الأول بعدم إقبال العقار بأي تأمين طيلة مدة هذا العقد أو تجديده في حال حصوله.
٧-٨ يتعهد الفريق الثاني بعدم التسبب بإقبال العقار والانشاءات بأي قيد أو إشارة أو حجز طيلة مدة هذا العقد لا سيما وأن العقار موقوف وغير قابل لأي نقل ملكية.

٨-٨ يتعهد الفريق الثاني بعدم وضع أية مواد ملتهبة ضمن البناء كما وبعدم وضع أية أثقال غير مألوفة فيه وذلك تحت طائلة الغاء وفسخ العقد حكماً دون انذار ودون مراجعة القضاء عملاً بالمادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات،

تاسعاً : بدل الإيجار :

١-٩ تم التوافق بين فريقَي العقد على تحديد بدل الإيجار ، إضافة إلى تملك المالك للانشاءات بعد انتهاء المدة التعاقدية المتوافق عليها بمبلغ نقدي سنوي يدفع سلفاً في مقر الفريق الأول عن كل سنة تعاقدية وفقاً للجدول الزمني التالي:

* مبلغ / ٢,٠٠٠ د.أ. (ألفا دولار أميركي) عن كل سنة من السنتين التمهيديتين .

* مبلغ / ٣,٥٠٠ د.أ. (ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أميركي) عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من المدة التعاقدية.

* مبلغ / ٥,٠٠٠ د.أ. (خمسة آلاف دولار أميركي) عن كل سنة من السنوات الثلاث الثانية من المدة التعاقدية .

* مبلغ / ٦,٥٠٠ د.أ. (ستة آلاف وخمسمائة دولار أميركي) عن كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة من المدة التعاقدية .

٢-٩ تم تحديد بدل الإيجار بالتوافق بين الفريقين وهو غير قابل لأي تخفيض من أي نوع ولأي سبب كان.

٣-٩ يتم دفع بدل الإيجار عن كل سنة تعاقدية سلفاً في بداية كل سنة تعاقدية ، وذلك في مقر الفريق الأول .

٤-٩ تعهد الفريق الثاني بتسديد كامل بدلات الإيجار إلى الفريق الأول بالدولار الأميركي نقداً وعداً بالعملة الأميركية الورقية حصراً وتحديداً دون أي وسيلة دفع أو إبراء أخرى.

٥-٩ تنازل الفريق الثاني سلفاً وطوعاً عن أي حق له، وإن منصوصاً عليه قانوناً ، بتسديد البدلات التأجيرية بالليرة اللبنانية، وباعتبار التسديد بهذه الليرة مبرئاً لزمته.

٦-٩ تنازل الفريق الثاني سلفاً وطوعاً عن أي حق له بمقاضاة الفريق الأول ، حيثما كان، أو بتقديم أي مطالبة قضائية أو غير قضائية، بموضوع نوع العملة النقدية موضوع التسديد والإيفاء المتوافق عليه والحدد، في الفقرة ٩-٤ أعلاه.

٧-٩ التعهدات والتنازلات المشار إليها أعلاه كما وفي سائر بنود العقد، ولا سيما في الفقرات (٩-٤) و (٩-٥) و (٩-٦) أعلاه هي تعهدات وتنازلات نهائية غير قابلة لأي رجوع عنها أو لأي طعن فيها لأي سبب كان وأمام أي مرجع كان.

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

٨-٩ في حال عدم تسديد بدلات الإيجار بتاريخ استحقاقها يعتبر العقد لاغياً وفاسخاً حكماً دون الحاجة لمراجعة القضاء ولا لإنذار عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود، ويصبح أي اشغال للفريق الثاني دون مسوغ شرعي ويكون لقاضي العجلة المختص حق تقرير الالتزام بالاخلاء الفوري.
يتوجب على الفريق الثاني في هذه الحالة إخلاء المأجور والإنشاءات وتسليمها مع التمديدات الثابتة والإنشاءات دون تأخير إلى الفريق الأول.

٩-٩ يتعهد الفريق الثاني تسليم الفريق الأول في خلال كل سنة تعاقدية صوراً طبق الأصل عن ايصالات تسديد كامل الرسوم والضرائب عن السنة السابقة وايصالات تسديد قيم فواتير الكهرباء والماء والهاتف التي يجب حكماً أن تكون باسمه الشخصي على أن يتم تسليم المؤجر تبعاً سنة فسنة صوراً عن ايصالات دفع الفواتير وايصالات الرسوم البلدية تحت طائلة الغاء وفسخ العقد حكماً دون حاجة إلى إنذار ولا إلى مراجعة القضاء عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود.

١٠-٩ تم تحديد البدلات التأجيرية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة قانوناً على المستأجر. وعليه فإن المستأجر يلتزم ويتعهد بأن يسدد إلى المؤجر كل المبالغ المترتبة تطبيقاً للضريبة على القيمة المضافة فور توجبها وأياً كانت قيمتها .

عاشراً : في الضرائب والرسوم وتسويات مخالفات البناء :

١-١٠ التزم المستأجر بتحمل وتسديد جميع الضرائب والرسوم والتكاليف والفواتير المترتبة على المأجور سواء على المستأجر وأيضاً على المؤجر الناتجة عن العقد أياً كانت طبيعة هذه الضرائب والرسوم والتكاليف والفواتير وذلك عن طيلة فترة إشغال المأجور بما في ذلك التكاليف التي قد تصدر بتاريخ لاحق لمدة العقد.

٢-١٠ التزم المستأجر بتسديد الرسوم والضرائب والتكاليف والفواتير المشار إليها أعلاه سنوياً وتبعاً وتسليم المؤجر براءة ذمة مالية وبلدية سنوياً وبالتزامن مع تسديد كل قسط من أقساط البدلات التأجيرية السنوية.

٣-١٠ التزم المستأجر بتسليم المؤجر سنوياً وتبعاً إفادة عقارية أصلية وجديدة للعقار موضوع الاجارة، بالتزامن مع تسديد بدلات الايجار.

٤-١٠ التزم المستأجر بأن يسلف سنوياً وتبعاً الى دائرة الأوقاف في البطيركية قيمة ضريبة الأملاك المبنية التي تتوجب عن العقد وفق الجدول التقديري المبدئي المرفق ربطاً والمنظم استناداً الى النسب المعمول بها بتاريخ تنظيم هذا العقد لدى الدوائر الرسمية المختصة متعهداً وفور اعلامه بوجوب تسديد أية فروقات أو غرامات قد تنتج أو تترتب من قبل الدوائر المالية المختصة و/أو عملية احتساب الضريبة مؤكداً أن لدائرة القيمومة العامة حق تسديد هذه الضرائب ولوائحها عنه وباسمه عند اصدار كل تكليف مقررًا وموافقاً سلفاً على اعتبار أية تكاليف وقيم هذه التكاليف والتي قد تصدر بالخصوص مستقبلاً وطيلة فترة اشغال المأجور سواء من قبله بمثابة سندات تنفيذية بحق المستأجر يكون للبطيركية حق تنفيذها مباشرة أمام دائرة التنفيذ المختصة دون حاجة الى انذار أو اخطار مؤكداً تنازله سلفاً عن أي حق بأي طعن بما ذكر أعلاه أمام أي مرجع كان ومن أي نوع كان مع الأخذ بعين الاعتبار حصول اعادة تخمين للقيمة التأجيرية و/أو رفع قيمة الضرائب ونسبها من قبل الدوائر الرسمية عند صدور التكاليف وكل ذلك تحت طائلة الغاء وفسخ العقد التأجيري حكماً دون الحاجة الى أي إنذار أو إخطار أو مراجعة

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

قضائية عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود. أقر الفريق الثاني بأن موجب تسديد الضرائب يعامل معاملة بدلات الايجار لجهة الزاميتها ونتائج عدم تسديدها.

١٠-٥ تعهد المستأجر وألزم نفسه بتنظيم و/أو توقيع المستندات و/أو التصاريح اللازمة أو المطلوبة لتسديد الضرائب المشار اليها أعلاه.

١٠-٦ التزم الفريق الثاني وتعهد بازالة أو إنجاز تسوية أية مخالفة قانونية في البناء على كامل نفقته ومسؤوليته انجازاً كاملاً ونهائياً لدى كامل الدوائر الرسمية المعنية وتسديد كامل المستحقات المالية في خلال مهلة أقصاها سنة ونصف اعتباراً من تاريخ توقيع العقد الحاضر وذلك تحت طائلة الغاء وفسخ العقد التأجيري حكماً دون الحاجة الى أي إنذار أو إخطار أو مراجعة قضائية عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات وعقود، كما وتحت طائلة الزام الفريق الثاني بمبلغ لا تقل قيمته عن خمسين ألف دولار أميركي نقداً بالعملة الأميركية حصراً وتحديداً ضماناً للقيمة الفعلية للعملة المدفوع بها بدل كلفة ازالة أو تسوية المخالفة، وقد أكد الفريق الثاني تنازله المسبق عن أي حق بأي طعن أو اعتراض من أي نوع كان بشأن كل ما هو مذكور أعلاه والذي توافق الفريقان على أنه شرط أساسي وجوهري يرتبط مباشرة بصحة العقد واستمرارية مدته. مضمون هذا البند هو بند تنفيذي صالح للتنفيذ مباشرة أمام دائرة التنفيذ المختصة دون حاجة الى انذار مسبق وهو، وفقاً للتنازل المذكور أعلاه، غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو الاعتراض من أي نوع كان من قبل الفريق الثاني.

حادي عشر : أحكام متفرقة :

- ١١-١ يأخذ الفريق الثاني على عاتقه ومسؤوليته المنفردة نتائج كل الطوارئ والحوادث التي قد تطرأ في المأجور.
- ١١-٢ لا يسأل الفريق الأول عن أي موجب من الموجبات التي قد تترتب بذمة الفريق الثاني من جراء ممارسة حقه بالإجارة إن تجاه الغير و/أو تجاه السلطات الرسمية بحيث يتحمل الفريق الثاني جميع النتائج المترتبة عليه بهذه الصفة.
- ١١-٣ يتحمل الفريق الثاني وحده الرسوم والمصاريف والمتأخرات والضرائب البلدية والمالية وكامل قيم ضريبة القيمة المضافة عند توجيها وكل ما يتوجب لأي مرجع رسمي عليه وعلى الوقف كمثال ضريبة الاملاك المبنية والمسققات وغيرها طيلة مدة هذا العقد.
- ١١-٤ لا يسوغ للمستأجر منع الفريق الأول أو من ينتدبه من معاينة العقار والانشاءات والاقسام طيلة فترة العقد وإعطاء تعليماته الملزمة سواء لجهة الاستعمال أو لجهة الصيانة .
- ١١-٥ يتعهد الفريق الثاني في حال وقوع أضرار أو أعطال في المنشآت ناتجة عن الاستهلاك أو عن حادث أو أي سبب آخر بإجراء كل التصليحات اللازمة لإعادة هذه المنشآت إلى ما كانت عليه عند إتمامها.
- ١١-٦ يلتزم الفريق الثاني بتطبيق واحترام جميع المبادئ والقواعد البيئية المتعارف عليها حفاظاً على البيئة.
- ١١-٧ يلتزم الفريق الثاني بعدم استخراج أي كمية من الرمول أو الصخور في حال وجودها، ويكون عليه اخطار المؤجر بوجودها فوراً تحت طائلة فسخ العقد حكماً.

ثاني عشر : في تسليم العقار عند انتهاء الإجارة أو إلغائها أو فسخها :

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

يسلم الفريق الثاني المأجور والانشاءات والتמידات الثابتة بمحضر استلام على أن تكون الانشاءات خالية من أي شاغل إلا إذا
تم التوافق بين الفريقين الأول والثاني على غير ذلك، وعندها تصبح كل الانشاءات المنفذة وتوابعها الثابتة ملكاً للفريق الأول ولا
يحق للفريق الثاني مطالبة الفريق الأول بأية تعويضات تتعلق بهذه الانشاءات أو الأعمال المنفذة من قبله في المأجور.

ثالث عشر : فسخ العقد أو إلغاؤه الحكميان:

١٣-١ في حال إخلال الفريق الثاني بالتزاماته التعاقدية أو بأي منها يعتبر العقد الحاضر لاغياً وفاسخاً حكماً وفوراً على كامل
مسؤولية الفريق الثاني دون الحاجة لمراجعة القضاء أو للإنذار عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ موجبات ويكون الفريق
الثاني ملزماً عندها بإخلاء المأجور وتسليمه للفريق الأول فوراً.

١٣-٢ من المتفق عليه صراحة أن الفريق الثاني يصبح حكماً عند انتهاء المدة التعاقدية الأساسية أو المجددة أو إنهاء العقد أو فسخه
، وفي مطلق الأحوال وبمجرد حصول أي مخالفة لأي من شروط العقد، ودون حاجة لإنذار أو معاملة أو لمراجعة القضاء ،
شاغلاً دون مسوغ شرعي ويكون للفريق الأول حق مراجعة قاضي العجلة ذو الصلاحية المكانية صالحاً لطلب تقرير إخراجه
من المأجور وتطبيق أحكام هذا العقد على مسؤولية الفريق الثاني المنفردة.

١٣-٣ توافق الفريقان على أن كل سبب ذكر في العقد الحاضر أنه يرتب فسخاً أو الغاءاً أو إنهاء للعقد هو سبب جوهري وأساسي
ويصنف قانوناً بـ **Essentiel** دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالاعتراض على هذا الوصف.

رابع عشر : بند جزائي :

١٤-١ يستحق حكماً البند الجزائي التالي في حال تخلف الفريق الثاني عن إخلاء المأجور وتسليمه عند انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه أو
فسخه أو إلغاؤه الحكمي، أو عن تنفيذ أي من الموجبات المنصوص عليها في هذا العقد لأسباب غير ناتجة عن فعل الفريق
الأول أو عن تعرضه لحق الفريق الثاني بالإيجار :

١٤-٢ الجزء الأول : قيمته / ٣٠,٠٠٠ د.أ. (ثلاثون ألف دولار أميركي) عدداً ونقداً وبالعملة الورقية الأميركية يستحق بعد انقضاء
شهر من تاريخ ارسال كتاب خطي الى الفريق الثاني بوجوب الاخلاء للأسباب المذكورة في البند ١٣-١ على العنوان المتخذ
كمحل إقامة في هذا العقد بحيث يعتبر الفريق الثاني متبلاً حتى ولو رفض التبليغ أو تعذر إبلاغه شخصياً على هذا العنوان
لأي سبب كان.

١٤-٣ الجزء الثاني : مبلغ / ٢٠٠ د.أ. (مئتي دولار أميركي) عدداً ونقداً وبالعملة الورقية الأميركية عن كل يوم تأخير بعد انقضاء
شهر وفقاً لما جاء في الفقرة أعلاه من تاريخ استحقاق تسليم المأجور أو تمتع الفريق الثاني عن تنفيذ أي من الموجبات
المنصوص عنها في العقد.

١٤-٤ ينفذ البند الجزائي في جزئه الأول بدعوى سلفة وقتية أمام قاضي العجلة ذي الصلاحية المكانية للنظر بهذا النزاع.

خامس عشر : إخراج العقد عن حكم حرية التعاقد :

حكم حرية التعاقد أو عن وصفه القانوني المعين المذكور ونتج عن ذلك تمديده أو تجديده لسنة و/أو سنوات إضافية
متتالية لاحقة للمدة التعاقدية الأولى أو الممددة بدون موافقة الفريق الأول الخطية والصريحة والمسبقة ، بالاستناد إلى
أي سبب كان ومن قبل أي مرجع كان تشريعي أو قضائي أو إداري أو تنفيذي أو غيره يزداد بدل الإيجار حكماً
وتلقائياً عن كل سنة تعاقدية جديدة واقعة بعد انقضاء المدة التعاقدية الأساسية أو الممددة باتفاق الفريقين بنسبة

- هذه المسودة غير منشئة لأي حق من أي نوع كان
وغير ملزمة للمالك في أي وقت كان ولاي جهة كانت.
- بانقضاء خمسة عشرة يوماً من استلام المسودة أي بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ دون
توقيع طالب الاجارة على عقد التأجير المطلوب،
يعتبر طلب الاجارة لاغياً حكماً.

خمسین بالمائة سنوياً ودورياً كزيادة إضافية رضائية بالمقارنة مع السنة السابقة لانتهاء العقد بالإضافة إلى كل زيادة
قانونية قد تقرر بموجب القوانين اللاحقة لا سيما زيادات غلاء المعيشة.

سادس عشر : المحاكم المختصة : في حال نشوب أي خلاف حول تفسير أو تطبيق أي بند من بنود هذا العقد تكون محاكم
جبل لبنان هي وحدها الصالحة للبت بهذا الخلاف.

سابع عشر : حالة مخالفة الشروط التعاقدية أو القانون : توافق الفريقان صراحة على أن أي مخالفة من قبل الفريق الثاني
لأي من أحكام أو شروط العقد الحاضر أيّاً كانت تجعل العقد لاغياً وفاسخاً حكماً وفوراً على كامل مسؤوليته دون
حاجة إلى أي إنذار أو إخطار ولا إلى مراجعة القضاء وذلك عملاً بأحكام المادتين ٢٤١ و ٢٤٦ من قانون
الموجبات والعقود اللبناني بحيث يصبح الفريق الثاني شاغلاً دون مسوغ شرعي ، ويترتب بالتالي أعمال جميع
النصوص والالتزامات والغرامات الاكراهية المتوافق عليها في متن العقد الحاضر، ويكون للفريق الأول حق مراجعة
قاضي العجلة ذي الصلاحية المكانية لطلب تقرير الالتزام بالاخلاء الفوري والغرامة الاكراهية.

ثامن عشر : توافق الفريقان على أنه في حال تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي من موجباته والتزاماته التعاقدية واضطرار الفريق
الأول إلى القيام بأية مراجعة رسمية أو قضائية كمثال توجيه الإنذارات وطلب المعاينة الفنية والخبرة وطلب أي مستند رسمي
واقامة الدعاوى القضائية من أي نوع كانت أو أي إجراء رسمي أو إداري آخر، يتوجب على الفريق الثاني تسديد كامل الرسوم
والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة التي يحددها الفريق الأول منفرداً وفقاً للإيصالات والبدلات المتعارف عليها ولأحكام
قانون تنظيم مهنة المحاماة، وعلى أن تعتبر هذه المتوجبات بمثابة البدلات التأجيرية لجهة النتائج القانونية لعدم تسديدها .

تاسع عشر : احتفظ الفريق الاول لنفسه بحق استحداث اي حق مرور ضمن المأجور وفقاً لما يراه مناسباً ودون أن يكون للفريق
الثاني أي حق بالمطالبة بأي تعويض عن ذلك .
توافق الفريقان على أن هذا العقد غير صالح بأي شكل كان لوضع إشارته على الصحيفة العينية للمأجور.

عشرون : حرر هذا العقد في بركي بتاريخ ؟؟؟؟ على نسخة أصلية واحدة وأودعت في دائرة الأوقاف في بركي واستلم
كل من الفريقين نسخة طبق الأصل عنها ، على أن يسدد الفريق الثاني على كامل نفقته المنفردة رسم الطابع المالي
المتوجب على كل النسخ .

المستأجر
ماريو يوسف صليبا

المؤجر
القيم البطريركي العام
غسان بو فرحات

المطران المشرف أنطوان عوكر